



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

02 – Les conditions d'entrée dans l'espace Schengen et en Outre-mer

Sommaire

1- Les sources réglementaires

sur le territoire européen de la France
sur le territoire ultramarin de la France

2- Les conditions d'entrée

sur le territoire européen de la France
sur le territoire ultramarin de la France
bilan

3- Les vérifications à la frontière

pour les BLC
pour les RPT



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES SOURCES RÉGLEMENTAIRES

Sur le territoire européen de la FRANCE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



- **Code Frontières Schengen**

→ Rgt CE 2016/399 du 09/03/2016

- **Manuel Schengen et ses 43 annexes**

→ Recommandation de la Com du 08/10/2019

- **Code Communautaire des Visas**

→ Rgt CE 810/2009 du 13/07/2009

- **Manuel des visas et ses 31 annexes**

→ décision de la Com du 19/03/2010

- **Directive CE/2004/38 du 29/04/2004**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



LES SOURCES RÉGLEMENTAIRES

Sur le territoire ultramarin de la FRANCE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ ***hors périmètre Schengen***

- arrêtés spécifiques pour les 5 DROM et les 6 COM
- CESEDA recodifié du 1^{er} m – L311-1 et L 311-2

→ ***renvois à la réglementation Schengen***

- liste des documents de voyage reconnu par la France (une annexe du manuel Schengen et du MDV)
- directive 2004/38 concernant les bénéficiaires de la libre-circulation



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ ***Guadeloupe – Martinique – Guyane – Réunion – Saint Pierre et Miquelon***

- **arrêté du 26 juillet 2011** relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers [...] modifié

→ ***Mayotte***

- **arrêté du 4 février 2015** relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers [...] modifié

→ ***St Martin – St Barthélemy***

- **arrêté du 18 avril 2012** relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers [...]



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ ***Nouvelle Calédonie***

- **arrêté du 22 juillet 2011** relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers [...] modifié

→ ***Polynésie Française***

- **arrêté du 29 décembre 2011** relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers [...] modifié

→ ***Wallis et Futuna***

- **arrêté du 26 juillet 2011** relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers [...] modifié



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES CONDITIONS D'ENTRÉE

Sur le territoire européen de la FRANCE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Article 6.1 CFS

Pour un **séjour prévu** sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas **90 jours sur toute période de 180 jours**, [...] pour les **ressortissants de pays tiers** sont les suivantes :



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Article 6.1 CFS

- a) **document de voyage** [...],
- b) être en possession d'un **visa** [...], sauf s'ils sont titulaires d'un **titre de séjour** ou d'un **visa de long séjour** en cours de validité,
- c) justifier l'**objet et les conditions du séjour envisagé, et** disposer de **moyens de subsistance** suffisants [...],
- d) ne pas être **signalé** aux fins de non-admission dans le **SIS**,
- e) ne pas être considéré comme constituant une **menace** [...].



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



a) document de voyage en cours de validité **autorisant** son titulaire à franchir la frontière [...] :



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



a) document de voyage en cours de validité **autorisant** son titulaire à franchir la frontière [...] :

- doc **reconnu** par le(s) État(s) membre(s) – annexe 5 MSch
- authentique – non usurpé
- sa durée de validité est supérieure d'**au moins trois mois** à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres
- il a été délivré depuis **moins de dix ans**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



a) document de voyage en cours de validité **autorisant** son titulaire à franchir la frontière [...] :

- cas dérogatoires liés à la validité du document de voyage
- art 6.5 CFS

- en cas d'**urgence dûment justifiée**, de **motif humanitaire** ou d'intérêt national, ainsi que d'obligation internationale ;
- pour les titulaires de **TS** délivrés par les autorités françaises **pour une entrée en France** ;
- pour les titulaires de **TS délivrés par un autre État membre**, possibilité de **transiter** par la France pour rejoindre le pays de séjour, sauf si signalement au SIS aux fins de non-admission.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



b) être en possession d'un **visa** en cours de validité si celui-ci est requis [...], sauf s'ils sont titulaires d'un **titre de séjour** ou d'un **visa de long séjour** en cours de validité



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



b) être en possession d'un **visa** en cours de validité si celui-ci est requis [...], sauf s'ils sont titulaires d'un **titre de séjour** ou d'un **visa de long séjour** en cours de validité

- annexe 1 du Manuel des visas (ou 6 du manuel Schengen)
- règlement CE n°1806/2018 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018) : liste des soumis – non soumis à visa
- régime de circulation Schengen
- régime dérogatoire du VAF



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) justifier l'**objet et** les **conditions du séjour envisagé, et** disposer de **moyens de subsistance** suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) justifier l'**objet** et les **conditions** du séjour

- liste non exhaustive des justificatifs : annexe I du CFS
 - voyage professionnel : convocation congrès / séminaire ...
 - voyage touristique/privé : hébergement, location VL, réservations de train, etc...



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance**

→ La suffisance des moyens de subsistance (**attestation d'assurance + viatique**) s'apprécie en fonction de :

- la durée du séjour envisagé;
- et l'objet et les conditions du séjour dans les États membres.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier des moyens de subsistance : l'assurance



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance : l'assurance**

→ **Principe** : Depuis 2019, tous les RPT (soumis ou non à visa), souhaitant effectuer un court séjour en France Schengen, sont soumis à l'obligation de détenir une attestation d'assurance médicale valide en tant qu'élément faisant partie des moyens de subsistance.

→ **Les exceptions** : Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux et de service reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires de documents de voyage délivrés par des organisations internationales mentionnées à l'annexe VII – 4.4 du CFS (annexe VII – 4.1 du CFS). De même, les marins obligatoirement couverts par une assurance-maladie en voyage du fait de leur activité ne sont pas tenus à le justifier (manuel des visas, Partie II – 6.3.1).



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance : le viatique**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance : le viatique**

→ Pour un **séjour en France**, le montant de référence des moyens de subsistance suffisants correspond au montant du SMIC calculé journalièrement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours (les viatiques pour tous les EM figurent à l'annexe 25 du manuel Schengen).

→ Pour la France, 3 niveaux de viatique quotidien :

- 32,50 € pour les titulaires d'une attestation d'accueil ;
- 65 € pour les titulaires de réservations d'hôtel ;
- 120 € pour tous les autres, démunis de tels documents.

→ L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide et de cartes de crédit.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance : le billet retour**



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier des moyens de subsistance : le billet retour

- billet, à la date où le RPT compte quitter le territoire Schengen
 - soit son retour dans son pays d'origine
 - soit son transit vers un pays tiers dans lequel il est légalement admissible

→ à défaut, les moyens suffisants pour les acquérir légalement

→ attestations, avec traduction en langue française, d'établissements bancaires garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier des moyens de subsistance : l'attestation d'hébergement



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance** : l'attestation d'hébergement

- justificatif d'hébergement signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validé par les mairies
- comporte lieu et dates de l'hébergement,
- ne peut donc permettre à son titulaire d'effectuer un séjour dans un autre lieu ou à d'autres dates sous couvert de celle-ci,
- Cerfa – 30€
- sinon, il convient de considérer que le voyageur est démuné d'attestation, et est donc redevable du viatique plein droit.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance : l'attestation d'hébergement**

a - Le voyageur ne dispose pas d'une attestation d'accueil :

- il doit présenter d'autres justificatifs d'hébergement (hôtellerie) + 65 € / jour
- s'il en est démunie, il doit disposer de 120 € / jour

b - Le voyageur dispose d'une attestation d'accueil :

- il doit disposer en son nom propre de 32,50 € par jour

c - Le voyageur dispose d'une attestation d'accueil MAIS ne dispose pas de 32,5 € par jour de séjour en France :

- cette carence est de nature à justifier une décision de **refus d'entrée**.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier des moyens de subsistance : la réservation d'hôtel



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



c) Justifier **des moyens de subsistance : la réservation d'hôtel**

a - Le voyageur dispose d'une réservation d'hôtel valide :

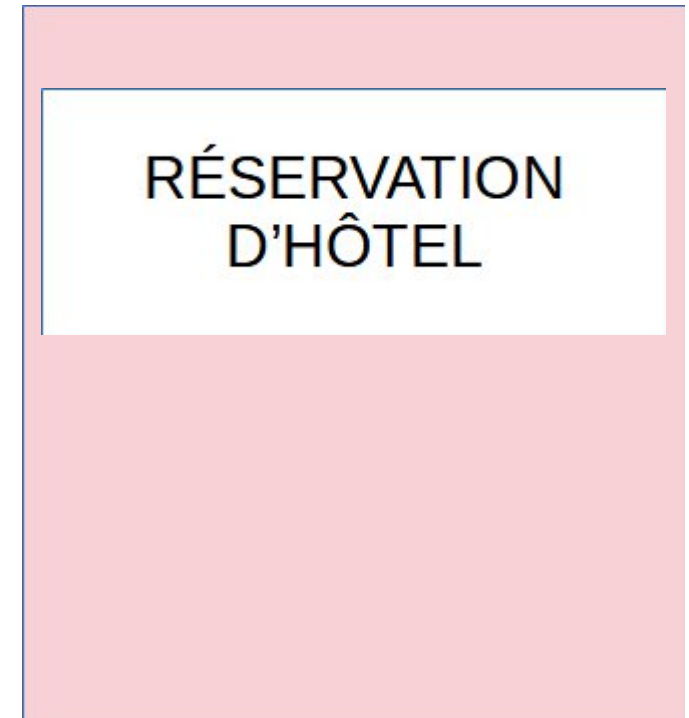
- il doit disposer en son nom propre de 65 € par jour

b - Le voyageur dispose d'une réservation d'hôtel MAIS invalide :

- il doit disposer en son nom propre de **65 € par jour**
- l'invalidité est de nature à justifier une décision de

refus d'entrée

- démarches actées par le GF afin de justifier la NA (fax hôtel...)





**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



d) ne pas être **signalé** aux fins de non-admission dans le **SIS**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



d) ne pas être **signalé** aux fins de non-admission dans le **SIS**

→ En cas de signalement au SIS n'étant pas lié à une fiche nationale, il convient de prendre l'attache avec SIRENE France afin de confirmer la validité de la fiche et de recevoir des instructions quant à la conduite à tenir.

→ En cas de signalement au FPR, il convient de prendre l'attache avec le service émetteur afin de confirmer la validité de la fiche et de recevoir les instructions quant à la conduite à tenir.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



e) ne pas être considéré comme constituant une **menace** pour l'**ordre public**, la **sécurité intérieure**, la **santé publique** ou les **relations internationales** de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un **signalement aux fins de non-admission** dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES CONDITIONS D'ENTRÉE

Sur le territoire ultramarin de la FRANCE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Article L311-1 CESEDA

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des **visas** exigés par les conventions internationales et par **l'article 6.1 points a et b**, du règlement (UE) 2016/399 [...]

2° Sous réserve des conventions internationales, et de **l'article 6.1 point c**, du CFS, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Article L311-2 CESEDA

Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :

- 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
- 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le SIS [...] ;
- 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Les arrêtés spécifiques Outre-mer, qui reprennent les grandes lignes du CFS



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES CONDITIONS D'ENTRÉE

Bilan : similitudes



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



A – Conditions temporelles

- **France Schengen et OM (hors COM Pacifique) : 90 / 180j**
- **France OM Pacifique (WF-PF-NC) : 3 / 6 mois à.c 1ère entrée**

- La date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres.

- Les périodes de séjour autorisées par un titre de séjour ou un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du court séjour.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



B – Conditions documentaires

- **Être en possession d'un document de voyage en cours de validité**
 - en cours de validité – reconnu (annexe 5 Msch) - 10 ans / 3 mois

- **Etre en possession d'un visa en cours de validité s'il est requis (sauf pour les titulaires d'un TS/VLS en cours de validité)**
 - Schengen : annexe 1 du MDV (ou 6 MSch - règlement CE n°1806/2018 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018) + le régime de circulation Schengen
 - OM : arrêtés spécifiques à chaque territoire + le régime de circulation OM

VAF possible sous conditions



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



C – Conditions justificatives

→ **Justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé**

→ **Justifier des moyens de subsistance**

- assurance (Schengen depuis 2019 – OM L311-1 CESEDA)
- viatique (Schengen – OM, dans la pratique, idem que Schengen)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



D – Conditions sécuritaires : fichiers, ordre public, santé publique...

- Schengen : dispositions du CFS : un RPT ne doit pas être considéré comme constituant une menace pour l'OP, la SI, la SP ou les relations internationales et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales pour ces mêmes motifs

- OM : dispositions du CESEDA : l'entrée peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'OP ou qui ferait l'objet : soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire (L 311-2).



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES VÉRIFICATIONS A LA FRONTIÈRE

Pour les bénéficiaires de la libre circulation



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Vérification en entrée et en sortie

→ Article 8.2 CFS – vérifications minimales

Vérification documentaire

- vérif identité, nationalité, authenticité et validité du document de voyage
- FPR / SIS / SLTD / FOVeS
- authenticité puce

Vérification sur la personne

- vérif abs de menace : SIS, consultation autres bases de données de l'Union + Interpol
- si doute sur identité / authenticité : vérif éléments biométriques



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES VÉRIFICATIONS A LA FRONTIÈRE

Pour les RPT



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Vérifications en entrée

→ Article 8.3 CFS – vérifications approfondies

Vérification documentaire

- vérif puce
- visa
- vérification des compostages / durée de séjour
- vérif point départ / arrivée
- consultation VIS **obligatoire** + empreintes (si possible)

Vérification du 6.1 CFS

Vérification sur la personne

- moyen de transport / objets transportés ne constituent pas une menace : SIS (personne / objet), FPR, FOVeS, Interpol



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Vérifications en sortie

→ Article 8.3 CFS – vérifications approfondies

Vérification documentaire

- vérif identité, nationalité, authenticité et validité du doc de voyage
- FPR / SIS / SLTD / FOVeS
- authenticité puce
- vérif visa – VIS **facultatif**
- vérif respect durée de séjour

Vérification sur la personne

- vérif abs de menace : SIS, consultation autres bases de données de l'Union + Interpol
- si doute sur identité / authenticité doc de voyage : vérif éléments biométriques



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?